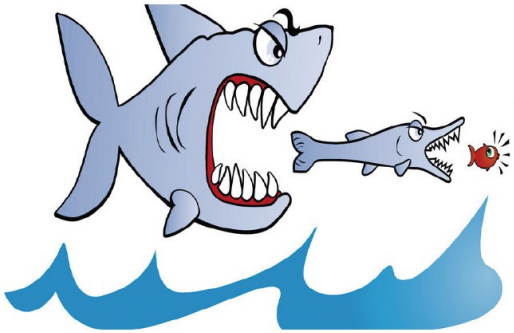
Advance Organizer 2/3

Die Großen fressen die Kleinen – bleibt der Wettbewerb auf der Strecke und wie betrifft mich das?



Was passiert da eigentlich auf den Märkten?

Kooperation



Konzentration

Arten

Fachverbände | Joint-Venture | Kartell | Arbeitsgemeinschaft

Formen nach Wirtschaftsstufen

Arten

Konzern | Holding | Trust

Formen nach Wirtschaftsstufen

Welche Auswirkungen hat das für mich?



Wer schützt mich?



Welchen Zweck verfolgen Unternehmen?



Datum:	**LF 15**	BSGA >
Klasse:	Thema: Kooperation & Konzentration	Lehrerversion

Ich kann …	**Level**	**Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt**	**Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen**	✓
… die Begriffe „Kooperation“ und „Konzentration“ im wirtschaftlichen Zusammenhang erklären.	★☆☆	• Audio- oder Videodatei Teil 1, „Spickzettel“	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgabe 1	
… die Erscheinungsformen von Unternehmenszusammenschlüssen nach Wirtschaftsstufen nennen.	★☆☆	• Strukturübersicht • Praxisbeispiele	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgabe 3	
… verschiedene Formen von Unternehmenszusammenschlüssen anhand von Beispielen erläutern.	★★☆	• Audio- oder Videodatei Teil 2, „Spickzettel“	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben 2 und 3	
… die wesentlichen Arten der Kooperation und Konzentration wiedergeben.	★☆☆	• Strukturübersicht	• Grundlagenskript, Lehrbuch	
… die Kooperationsformen Joint Venture, Fachverband, Kartell sowie Arbeitsgemeinschaft differenziert voneinander erklären.	★★☆	• Audio- oder Videodatei Teil 3, „Spickzettel“	• Grundlagenskript, Lehrbuch	
… die 3 wesentlichen Arten der Konzentration beschreiben und charakterisieren.	★★☆	• Audio- oder Videodatei Teil 4, „Spickzettel“	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgabe 2	
… betriebswirtschaftliche Beweggründe für Kooperation und Konzentration beschreiben.	★★☆	• Rollenkarten vorbereiten	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgabe 4	
… die Nachteile der Zusammenarbeit von Unternehmen nennen sowie die Notwendigkeit eines funktionsfähigen Wettbewerbs darstellen.	★★☆	• Rollenkarten vorbereiten	• Grundlagenskript, Lehrbuch	
… wichtige Regelungsbereiche des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) darlegen.	★☆☆	• „Spickzettel“, Strukturübersicht	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Auszug aus dem GWB, Aufgaben 7–9	
… die Aufgabenbereiche des Bundeskartellamts erklären.	★★☆	• Lückentext bearbeitet	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben 6, 7 und 9	
… Ziele und Maßnahmen staatlicher Wettbewerbspolitik erklären.	★★☆	• „Spickzettel“	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben 8 und 9	

Ich kann …	**Level**	**Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt**	**Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen**	✓
… verschiedene Kartellformen nennen und deren rechtliche Zulässigkeit an Praxisbeispielen mithilfe des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) beurteilen.	★★☆	• Übungen im Skript bearbeitet	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Auszug aus dem GWB, Aufgaben 5, 10 und 11	
… das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vom Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unterscheiden.	★★☆	• Übungen im Skript bearbeitet	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgabe 12	
… analysieren, wann Unternehmen als marktbeherrschend gelten.	★★★	• schriftl. Falllösung Submissionskartell	• Praxisfall Submissionskartell, Auszug aus dem GWB	
… mit Hinzunahme des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) anhand eines Praxisbeispiels eine Fusionskontrolle durchführen und bewerten.	★★★	• schriftl. Falllösung Sektkellerei	• Praxisfall Sektkellerei, Auszug aus dem GWB	

Einführung: Wettbewerb und Unternehmenszusammenschlüsse

Der Wettbewerb ist ein zentrales Gestaltungsmerkmal der Sozialen Marktwirtschaft, denn er spielt eine wichtige Rolle als Steuerungsinstrument für das gesamte Wirtschaftsgeschehen. Wettbewerb hat die gesellschaftliche Aufgabe, den Anbietern und Nachfragern möglichst viel Freiheit zu gewährleisten, und die ökonomische Aufgabe, die Versorgung der Anbieter und Nachfrager über den Markt zu garantieren.



In fast allen Bereichen der Wirtschaft vergeht seit geraumer Zeit kaum ein Monat ohne einen Medienbericht über einen neuen Zusammenschluss von Unternehmen. Einige Beispiele: Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer übernahm 2018 den US-Saatguthersteller Monsanto. Der dänische Logistikkonzern DSV kaufte 2025 die Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker für rund 14 Mrd. Euro und verdoppelte damit seine Größe. Nicht jeder geplante Zusammenschluss kommt jedoch zustande: Die geplante Zusammenlegung der europäischen Stahlsparten von thyssenkrupp und Tata Steel untersagte die EU-Kommission 2019 aus Wettbewerbsgründen.

Firmenzusammenschlüsse sind an sich nichts Neues. Neu sind aber die Dimensionen, in denen sich die aktuellen „Deals“ abspielen, und die Geschwindigkeit, mit der immer neue Unternehmen ihre Zusammenschlüsse öffentlich bekannt geben.

Die Gründe für diese Entwicklung werden unter anderem in den weltwirtschaftlichen Entwicklungen der Märkte gesehen. Seit Jahren befindet sich die Weltwirtschaft in einem Prozess, der mit dem Stichwort Globalisierung beschrieben wird. Zollschranken und andere Handelshindernisse wurden abgebaut, und durch das Internet wird die Welt zu einem „globalen Dorf“. Diese und andere Entwicklungen haben zu einer immer enger zusammenwachsenden Weltwirtschaft geführt, in der Unternehmen eines jeden Landes auf nahezu allen Märkten der Erde Personal und Waren beschaffen und ihre Güter produzieren und verkaufen können.

Diese Entwicklung bietet allen Unternehmen grundsätzlich Chancen und Risiken. Auf der Seite der Risiken steht vor allem folgender Aspekt: Die weltweite Konkurrenz führt zu einem Druck auf die Unternehmen, der in früheren Zeiten undenkbar schien. Immer mehr Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftsbranchen klagen daher über einen immens hohen Kostendruck, schrumpfende Gewinne und einen „mörderischen“ Wettbewerb. Um diese Risiken zu verringern, setzen Unternehmen weltweit vor allem auf drei Strategien:

- Rationalisierung und verstärkter Personalabbau
- Kooperation mit anderen Unternehmen
- Zusammenschluss mit anderen Unternehmen (Konzentration)

Vor allem die letzten beiden Strategien führen dabei zu Änderungen der Marktstruktur, das heißt zu Veränderungen der Zahl der Unternehmen auf dem Markt und ihres Anteils am Umsatz der Branche. Doch was versprechen sich die Unternehmen von diesen Strategien?

Die Argumente, mit denen Unternehmen einen Zusammenschluss begründen, sind unabhängig von der Branche oft sehr ähnlich:

- Sie wollen durch den gemeinsamen Bezug von Rohstoffen oder den gemeinsamen Absatz von Waren, durch gemeinsame Werbung, Forschung und Entwicklung sowie durch Rationalisierung ihre Wettbewerbsposition verbessern.
- Das unternehmerische Risiko kann durch die Bildung größerer Unternehmenseinheiten (Stärkung der Konkurrenzfähigkeit und Marktmacht) und durch eine höhere Finanzkraft gemindert werden.
- Vorhandene Arbeitsplätze werden durch die Übernahme von Aufträgen aus anderen Unternehmen gesichert.
- Es kommt zu Kostensenkungen durch die Produktion großer Stückzahlen (Massenproduktion, Fixkostendegression).
- Die Durchführung von Großprojekten ist oft nur durch entsprechende Zusammenschlüsse möglich.

Unabhängig davon, in welcher Form sich Unternehmen zusammenschließen: Ein Zusammenschluss vergrößert die wirtschaftliche Macht und beeinflusst somit den Wettbewerb. Dies kann schlimmstenfalls überhöhte Preise, eine künstliche Verknappung des Angebots, eine Wettbewerbsbeschränkung oder sogar die Ausschaltung des Wettbewerbs zur Folge haben. Durch einen Zusammenschluss können zudem Arbeitsplätze verloren gehen.

Im Wesentlichen lassen sich zwei Möglichkeiten von Zusammenschlüssen unterscheiden. Je nachdem, ob es sich um einen losen oder einen engen Zusammenschluss handelt, wird zwischen **Kooperation** (lose) und **Konzentration** (eng) unterschieden. Innerhalb dieser beiden Spielarten gibt es dann noch verschiedene Arten.

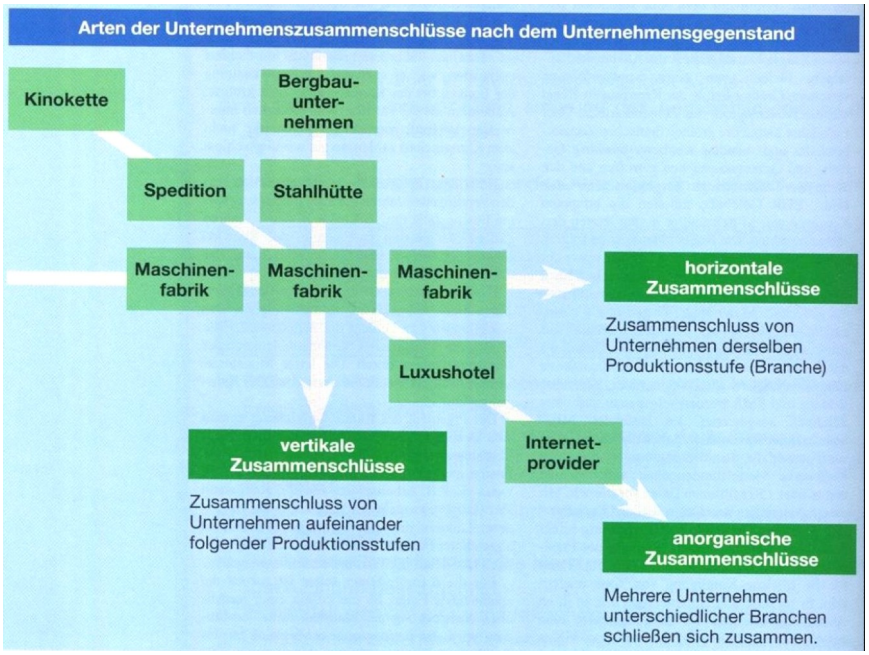
Außerdem kann jeder Unternehmenszusammenschluss nach den beteiligten Produktions- bzw. Wirtschaftsstufen eingeteilt werden. Dabei ergeben sich grundsätzlich drei Formen.

Horizontale, vertikale und anorganische Zusammenschlüsse

Schließen sich Unternehmen der **gleichen Produktions- bzw. Wirtschaftsstufe** und desselben Marktes zusammen, handelt es sich um einen **horizontalen Zusammenschluss** (Beispiel: zwei Speditionen). Durch diesen Zusammenschluss wird das Konkurrenzverhältnis der Partner in dem betreffenden Bereich aufgehoben. Wenn die Unternehmen in anderen Geschäftsbereichen weiterhin als Konkurrenten auftreten, spricht man auch von Coopetition (aus „Cooperation“ und „Competition“). Beispiele finden sich in der Halbleiterindustrie, wenn verschiedene Hersteller in der Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, das Endprodukt aber weiterhin unter ihren eigenen Marken vertreiben. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung gemeinsamer Standards, auf deren Basis konkurrierende Unternehmen agieren.

Ein **vertikaler Zusammenschluss** verbindet Unternehmen **aufeinanderfolgender Produktions- bzw. Wirtschaftsstufen** (Beispiel: Hersteller und Zulieferer oder Hersteller und Einzelhändler). Die Unternehmen stehen also in einem Käufer-Verkäufer-Verhältnis. In der Automobilindustrie arbeiten die Hersteller z. B. eng mit Systemlieferanten zusammen. Die Produkte und die Produktionsweise werden aufeinander abgestimmt und die Lieferbeziehungen durch Kooperationsverträge abgesichert.

Schließen sich Unternehmen **unterschiedlicher Branchen** zusammen, deren Erzeugnisse weder produktions- noch absatzmäßig etwas miteinander zu tun haben, spricht man von einem **anorganischen (diagonalen, konglomeraten) Zusammenschluss** (Beispiel: Spedition und Hotelkette). Das wesentliche Ziel ist hier die **Risikostreuung**.



Kooperation

Unter **Kooperation** versteht man die freiwillige, meist vertraglich geregelte Zusammenarbeit von Unternehmen, die **rechtlich selbstständig** und **wirtschaftlich weitgehend selbstständig** bleiben. Sie dient der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der kooperierenden Unternehmen. Die Zusammenarbeit kann sich auf einzelne Funktionen wie Beschaffung, Absatz, Produktion, Transport oder Verwaltung beziehen, auf mehrere Funktionsbereiche oder sogar auf alle. Folgende Arten der Kooperation werden unterschieden:

1. Fachverbände

Fachverbände (Wirtschafts- bzw. Branchenverbände) sind eine lockere Verbindung von Unternehmen einer Branche. Die Unternehmen schließen sich zusammen, um gemeinsame Interessen zu vertreten. Sie streben z. B. durch gemeinsame Maßnahmen danach, das Leistungsangebot einer Branche bekannt zu machen, Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen, gemeinsame Einrichtungen zu nutzen und Verwaltungsaufgaben gemeinsam zu erledigen. Außerdem beraten Fachverbände ihre Mitglieder. Beispiele: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e. V., DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V.

2. Joint Venture

Wörtlich „gemeinsames Wagnis“. Zwei oder mehrere Unternehmen gründen gemeinsam ein neues Unternehmen (Gemeinschaftsunternehmen), an dem sie beteiligt sind. Die Partnerunternehmen selbst bleiben selbstständig. Wesentliche Motive sind v. a. die Aufteilung des unternehmerischen Risikos auf mehrere Partner und die Nutzung der lokalen Marktkenntnis des Partnerunternehmens, z. B. beim Eintritt in einen ausländischen Markt. Die Kombination der Stärken beider Partner ermöglicht Synergieeffekte und Wettbewerbsvorteile.

3. Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Die Arbeitsgemeinschaft ist eine sehr lose Form der Zusammenarbeit. Die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit der Unternehmen bleibt bestehen. Meist sind Arbeitsgemeinschaften zeitlich begrenzte Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Durchführung eines Großprojektes (z. B. Ausbau einer Autobahn), die vertraglich geregelt werden. Die beteiligten Unternehmen treten gegenüber dem Kunden als gemeinsamer Anbieter auf (i. d. R. als Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR). Nach Abschluss des Projekts wird die ARGE aufgelöst.

4. Kartell

Unter einem Kartell versteht man vertragliche Absprachen bzw. abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, die in der Regel auf derselben Produktions- oder Handelsstufe tätig sind (horizontale Absprachen). Die beteiligten Unternehmen bleiben rechtlich selbstständig. Ihre wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit ist jedoch – je nach Art des Kartells – mehr oder weniger stark eingeschränkt.

Kartelle bergen ein besonders hohes Gefahrenpotenzial, weil sie den Wettbewerb ausschalten können, ohne dass die beteiligten Unternehmen ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen: Sie schließen lediglich Absprachen. Die Ziele reichen je nach Kartellart von der Steigerung der Leistungsfähigkeit gegenüber Konkurrenten bis hin zum völligen Ausschluss des Wettbewerbs im Markt.

Wichtig: Kartelle sind nach § 1 GWB **grundsätzlich verboten**. Nur wenn die Voraussetzungen der §§ 2 oder 3 GWB erfüllt sind, ist eine Vereinbarung ausnahmsweise erlaubt (freigestellt). Eine Anmeldung oder Genehmigung beim Bundeskartellamt gibt es dafür seit 2005 nicht mehr – die Unternehmen müssen selbst prüfen, ob ihre Vereinbarung zulässig ist (Prinzip der „Legalausnahme“, siehe Abschnitt Wettbewerbsrecht).

Die wichtigsten Arten von Kartellen

Bezeichnung	Ziel / Inhalt	Rechtliche Beurteilung (heute)
Preiskartell	Mit gemeinsam festgelegten Verkaufspreisen soll der Preiswettbewerb der Mitglieder ausgeschaltet werden.	verboten (Kernbeschränkung)
Rabattkartell	Festlegung einheitlicher Mengen- oder Umsatzrabatte – enger Bezug zum Preiskartell.	verboten
Gebietskartell	Der Wettbewerb soll durch die Zuteilung fest begrenzter Verkaufsgebiete verhindert werden.	verboten (Kernbeschränkung)
Quotenkartell (Mengenkartell)	Jedes Mitglied darf nur eine bestimmte Menge (Quote) produzieren bzw. anbieten.	verboten (Kernbeschränkung)
Submissionskartell	Sonderform des Preiskartells: Absprachen über Angebote und Preise bei Ausschreibungen (z. B. öffentliche Bauaufträge).	verboten; zusätzlich Straftat (§ 298 StGB)
Strukturkrisenkartell	Gemeinsame Anpassung der Produktionskapazitäten an eine dauerhaft (strukturell) gesunkene Nachfrage.	grundsätzlich verboten; nur in engen Ausnahmefällen nach § 2 GWB freigestellt
Konditionenkartell	Absprachen über einheitliche Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Serviceleistungen (keine Preise).	kann nach § 2 GWB freigestellt (zulässig) sein
Normen- und Typenkartell	Vereinbarung einer einheitlichen Anwendung von Normen und Typen (z. B. gleiche Formate).	in der Regel nach § 2 GWB freigestellt (zulässig)
Rationalisierungskartell	Führt bei den Teilnehmern zu Rationalisierung und damit zu Kostensenkungen – z. B. gemeinsame Planung und Beschaffung von Automatisierungstechnik.	kann nach § 2 GWB freigestellt (zulässig) sein

Bezeichnung	Ziel / Inhalt	Rechtliche Beurteilung (heute)
Mittelstandskartell	Zusammenarbeit kleiner und mittlerer Unternehmen (z. B. gemeinsamer Einkauf oder Vertrieb), um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Großunternehmen zu verbessern.	zulässig nach § 3 GWB, wenn der Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigt wird
Exportkartell	Absprachen zur Sicherung und Förderung des Absatzes auf ausländischen Märkten.	vom GWB nur erfasst, wenn es sich im Inland auswirkt; innerhalb der EU verboten (Art. 101 AEUV)
„Frühstückskartell“	Keine schriftlichen Verträge – es genügen kurze Gespräche („beim Sektfrühstück“) oder Telefonate für ein abgestimmtes Verhalten.	verboten – § 1 GWB erfasst auch abgestimmte Verhaltensweisen

Hinweis: Ältere Lehrbücher teilen Kartelle noch in „anmeldepflichtig“ und „genehmigungspflichtig“ ein. Diese Einteilung gilt seit der 7. GWB-Novelle (2005) nicht mehr.

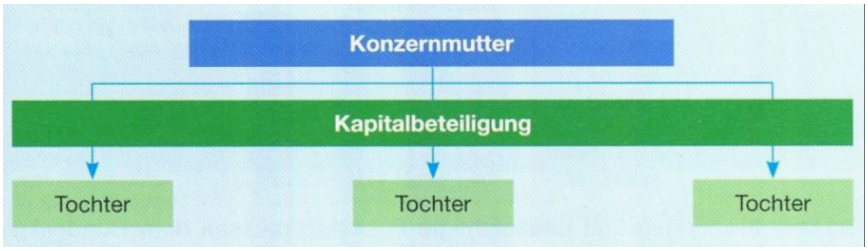
Konzentration

Konzentration liegt vor, wenn Unternehmen ihre **wirtschaftliche Selbstständigkeit** – und teilweise auch ihre **rechtliche Selbstständigkeit** – aufgeben und sich einer einheitlichen Leitung unterstellen.

1. Konzern

Ein Konzern ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, der meist durch eine kapitalmäßige Verflechtung (Beteiligung) zustande kommt. Die angeschlossenen Unternehmen **behalten ihre rechtliche Selbstständigkeit**, werden aber **wirtschaftlich abhängig** und stehen unter einer **einheitlichen Leitung**. Die einheitliche Leitung ermöglicht es, die wirtschaftlichen Interessen und Aufgaben der Konzernunternehmen aufeinander abzustimmen und so die Marktstellung zu verbessern.

Im **Unterordnungskonzern** werden ein herrschendes Unternehmen (Konzernmutter) und ein oder mehrere abhängige Unternehmen (Tochterunternehmen) unter der Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst. Beispiel: Bis 2025 war die Deutsche Bahn AG die Konzernmutter der Schenker AG.



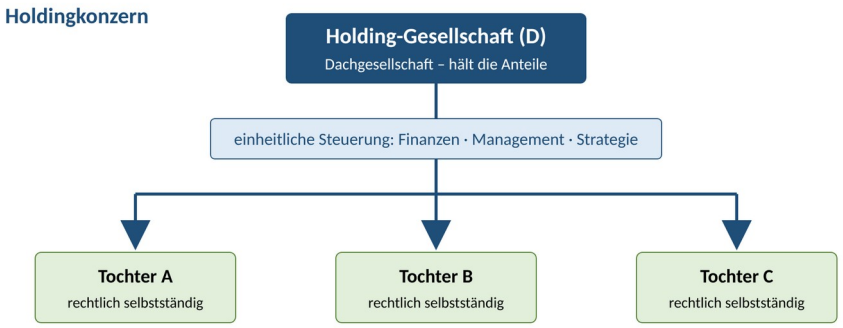
Beim **Gleichordnungskonzern** sind die Unternehmen nicht voneinander abhängig, stehen aber trotzdem unter einheitlicher Leitung, z. B. weil sie sich gegenseitig in gleichem Umfang beteiligen. Die sogenannten Schwestergesellschaften beeinflussen sich gegenseitig; aufgrund der ausgewogenen Beteiligung entsteht ein Machtgleichgewicht. Eine einheitliche Willensbildung wird durch gegenseitige Abstimmung gewährleistet.



2. Holding

Die Abhängigkeit der Tochterunternehmen wird besonders deutlich, wenn eine **Holding** gebildet wird (Sonderform des Unterordnungskonzerns). Die Anteilseigner verschiedener Unternehmen übertragen ihre

Anteile auf eine eigenständige **Dachgesellschaft (Holding-Gesellschaft)** und werden im Gegenzug an der Holding beteiligt. Die Holding verwaltet die Geschäftsanteile der Tochtergesellschaften und steuert sie. Nach außen bleibt die **rechtliche Selbstständigkeit** der Tochtergesellschaften bestehen, die **wirtschaftliche Selbstständigkeit** geht weitgehend auf die Holding über.

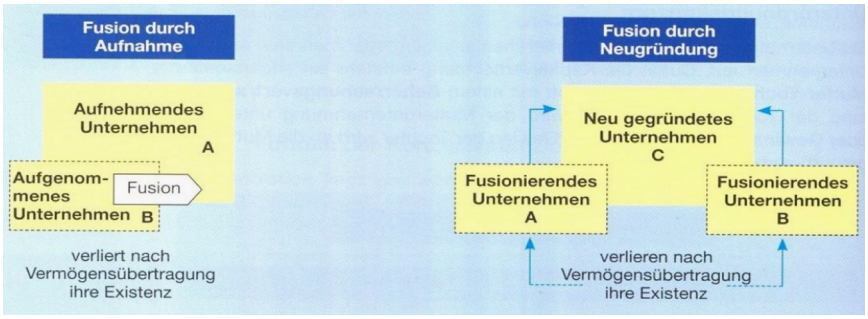


Die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Töchter geht weitgehend auf die Holding über.

3. Trust (Fusion)

Verschmelzen zwei oder mehrere Unternehmen zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit, spricht man von einer **Fusion** (Verschmelzung). Das durch die Fusion entstandene Unternehmen bezeichnet man als **Trust**. Die verschmolzenen Unternehmen verlieren dabei ihre **wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit**. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:

- **Fusion durch Aufnahme:** Ein Unternehmen nimmt ein anderes vollständig auf („schluckt“ es). Das aufgenommene Unternehmen erlischt, das aufnehmende besteht weiter.
- **Fusion durch Neugründung:** Die beteiligten Unternehmen gründen ein neues Unternehmen, auf das ihr gesamtes Vermögen übergeht. Die alten Unternehmen erlöschen.



Übersicht: Was bleibt erhalten?

Form	rechtliche Selbstständigkeit	wirtschaftliche Selbstständigkeit
Kooperation (Fachverband, Joint-Venture-Partner, ARGE)	bleibt erhalten	bleibt (weitgehend) erhalten
Kartell (Kooperation)	bleibt erhalten	bleibt erhalten, aber durch die Absprache eingeschränkt
Konzern / Holding (Konzentration)	bleibt erhalten	geht (weitgehend) verloren
Trust / Fusion (Konzentration)	geht verloren	geht verloren

Wettbewerbsrecht und Wettbewerbshüter

Sowohl Fusionen als auch Kartelle zeigen, dass den Verbrauchern unter Umständen negative Folgen drohen. Diese reichen von überhöhten Preisen und einer Angebotsverknappung über eine Wettbewerbsbeschränkung bis hin zur Ausschaltung des Wettbewerbs. Doch was kann man dagegen tun?

Hier kommt der Staat ins Spiel. Im Rahmen seiner Wettbewerbspolitik verfolgt er zwei Ziele: Einerseits will er einen funktionsfähigen Wettbewerb erhalten und die Verbraucher vor **Wettbewerbsbeschränkungen** schützen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – **GWB**). Andererseits will er **unlautere Wettbewerbspraktiken** verhindern, also für einen fairen Wettbewerb sorgen (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – **UWG**).

Wer überwacht den Wettbewerb?

- **Bundeskartellamt (Sitz in Bonn):** Es ist die zentrale Wettbewerbsbehörde in Deutschland. Grundlage seiner Tätigkeit ist das GWB. Das Bundeskartellamt kann Kartellverfahren einleiten, Ermittlungen und Durchsuchungen vornehmen, Auskünfte verlangen, Beweismittel beschlagnahmen und Bußgelder verhängen. Die **Fusionskontrolle** in Deutschland führt **ausschließlich das Bundeskartellamt** durch.
- **Landeskartellbehörden:** Jedes Bundesland hat eine eigene Kartellbehörde (meist beim Wirtschaftsministerium des Landes). Sie ist zuständig, wenn sich ein Kartell oder ein Missbrauch von Marktmacht nur innerhalb dieses Bundeslandes auswirkt.
- **Europäische Kommission (Brüssel):** Wirkt sich ein Kartell oder ein Zusammenschluss maßgeblich in mehreren EU-Mitgliedstaaten aus (z. B. sehr große Fusionen mit EU-weiter Bedeutung), ist grundsätzlich die EU-Kommission zuständig. Liegt der Schwerpunkt in einem Mitgliedstaat, verfolgen die nationalen Behörden den Fall; das Bundeskartellamt wendet dabei auch europäisches Wettbewerbsrecht an.

Für Verstöße gegen das **UWG** gibt es dagegen keine Behörde: Hier gehen Mitbewerber, Wirtschafts- oder Verbraucherverbände selbst vor Gericht (z. B. mit einer Abmahnung oder Unterlassungsklage).

Die drei Aufgabenbereiche des Bundeskartellamts

1. Kartellverbot (Kartellkontrolle)

Verboten sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken (§ 1 GWB). Besonders schwer wiegen Preis-, Quoten-, Kunden- oder Gebietsabsprachen zwischen Wettbewerbern sowie Vereinbarungen mit Abnehmern über eine Preisbindung der zweiten Hand (sog. **Kernbeschränkungen** oder „Hardcore-Kartelle“) – sie sind praktisch nie erlaubt. Andere wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen können im Einzelfall wegen mangelnder Spürbarkeit vom Kartellverbot ausgenommen sein, da das Kartellverbot nicht jede unbedeutende Bagatellbeschränkung erfassen soll.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch spürbare Wettbewerbsbeschränkungen erlaubt (**gesetzliche Freistellung**, §§ 2 und 3 GWB, siehe Gesetzesauszug unten). Ob eine Freistellung vorliegt, müssen die Unternehmen **selbst prüfen** – eine Anmeldung oder Genehmigung gibt es nicht (Prinzip der **Legalausnahme**). Die Kartellbehörden kontrollieren nachträglich und können Verstöße mit Bußgeldern von bis zu **10 % des Vorjahresumsatzes** des Unternehmens ahnden.

2. Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle)

Ein Zusammenschluss muss **vor** seinem Vollzug beim Bundeskartellamt angemeldet und von ihm geprüft werden (kontrollpflichtig), wenn im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss (§ 35 GWB)

- die beteiligten Unternehmen insgesamt **weltweit** Umsatzerlöse von mehr als **500 Mio. Euro** erzielt haben **und**
- **im Inland** mindestens ein beteiligtes Unternehmen mehr als **50 Mio. Euro** und ein anderes beteiligtes Unternehmen mehr als **17,5 Mio. Euro** Umsatz erzielt haben.

(Zusätzlich gibt es eine Sonderregel für Übernahmen mit einem Kaufpreis von mehr als 400 Mio. Euro, z. B. von jungen Start-ups mit noch geringem Umsatz.)

Das Bundeskartellamt **untersagt** einen Zusammenschluss, wenn durch ihn **wirksamer Wettbewerb erheblich behindert** würde, insbesondere wenn zu erwarten ist, dass er eine **marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt** (§ 36 GWB). Eine Untersagung ist ausgeschlossen, wenn die Unternehmen nachweisen, dass die Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen die Nachteile überwiegen, oder wenn nur ein kleiner „Bagatellmarkt" betroffen ist (Markt besteht seit mind. 5 Jahren, Inlandsumsatz unter 20 Mio. Euro). Außerdem kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen untersagten Zusammenschluss im Einzelfall erlauben (**Ministererlaubnis**, § 42 GWB).

3. Missbrauchsaufsicht

Ein marktbeherrschendes Unternehmen darf seine Stellung nicht missbrauchen (§ 19 GWB). Das Kartellamt ahndet z. B., wenn

- ein marktbeherrschendes Unternehmen die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund erheblich beeinträchtigt oder
- ein marktbeherrschendes Unternehmen überhöhte Preise verlangt, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ergeben würden.

Marktbeherrschend ist ein Unternehmen, wenn es als Anbieter oder Nachfrager auf dem relevanten Markt ohne Wettbewerber ist, keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat (§ 18 GWB). Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen **Marktanteil von mindestens 40 %** hat. Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn **drei oder weniger** Unternehmen zusammen einen Marktanteil von **mindestens 50 %** oder **fünf oder weniger** Unternehmen zusammen einen Marktanteil von **mindestens zwei Dritteln** erreichen.

Das GWB – das „Kartellgesetz"

Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), kurz Kartellgesetz, sind die Regeln festgelegt, an die sich Unternehmen im Wettbewerb in Deutschland halten müssen. Das Gesetz wurde 1957 beschlossen und trat am 1. Januar 1958 in Kraft. Seitdem wurde es durch zahlreiche Novellen immer wieder angepasst (die 11. Novelle trat 2023 in Kraft; eine 12. Novelle befindet sich im Gesetzgebungsverfahren). Kartelle sind ein zentrales Thema im GWB. Sie werden in den ersten drei Paragrafen geregelt. Der grundsätzliche Umgang mit Kartellen wird im ersten Paragrafen bestimmt.

Auszug aus dem GWB – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

1. Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

§ 3 Mittelstandskartelle

Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1, wenn

1. dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

2. die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unternehmen zu verbessern.

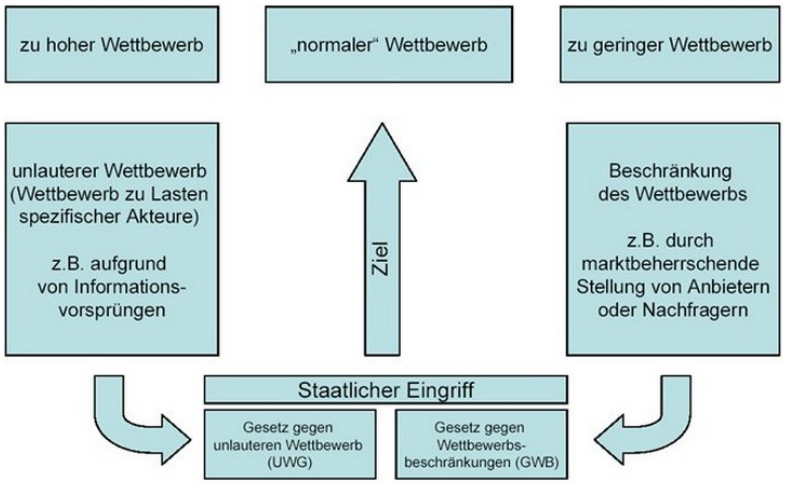


Abgrenzung GWB – UWG



Häufig werden das GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) miteinander verwechselt. Da sich beide Gesetze mit dem Wettbewerb befassen, liegt die Verwechslung nahe. Sie unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt: Das **GWB** schützt das **„Ob“** des Wettbewerbs – es soll verhindern, dass Wettbewerb durch Absprachen, Zusammenschlüsse oder Marktmacht beschränkt oder ausgeschaltet wird. Das GWB hat also das Ziel, Wettbewerb zu **fördern und zu erhalten**.

Das **UWG** schützt dagegen das **„Wie“** des Wettbewerbs. Es setzt Spielregeln innerhalb eines bestehenden und legalen Wettbewerbs, auf Märkten, auf denen bereits viele Marktteilnehmer aktiv sind. Es soll verhindern, dass sich einzelne Marktteilnehmer unfair gegenüber Mitbewerbern oder Verbrauchern verhalten – z. B. durch irreführende Werbung, die Herabsetzung (Verunglimpfung) von Mitbewerbern oder unerwünschte Telefonwerbung. Das UWG will den Wettbewerb also durch das Recht **zügeln**, damit im Interesse der Allgemeinheit ein unverfälschter und fairer Wettbewerb stattfinden kann.



Die Kronzeugenregelung – wie werden Kartelle aufgedeckt?

Kronzeugen sind aus Krimis bekannt: Sie liefern ihre Komplizen ans Messer und erhoffen sich davon eine mildere Strafe. Viele Verbrechen können nur mithilfe von Kronzeugen aufgedeckt werden. Dieses Modell gibt es auch im Kartellrecht: Wenn sich ein Kartellmitglied an das Bundeskartellamt wendet und so viele Informationen liefert, dass das Kartell aufgedeckt werden kann, kann das Bußgeld reduziert oder sogar ganz erlassen werden.

Die Kronzeugenregelung (früher „Bonusregelung“ genannt) ist seit 2021 ausdrücklich im GWB geregelt (§§ 81h–81n GWB). Viele große Kartelle konnten nur mit ihrer Hilfe aufgedeckt werden. Darüber hinaus erzeugt sie Unsicherheit in den Kartellkreisen: Die Mitglieder können nie sicher sein, dass ihre illegale Absprache unentdeckt bleibt – ein anderes Mitglied könnte jederzeit „auspacken“. Die Stabilität eines Kartells wird dadurch wirksam geschwächt. Zusätzlich können Hinweisgeber dem Bundeskartellamt Verstöße über ein anonymes Online-Hinweisgebersystem melden.



Aufgaben

Lösungshinweise sind blau und fett gedruckt. Bei offenen Aufgaben sind auch andere sinnvolle, gut begründete Antworten richtig.

1) Unterscheiden Sie kurz in eigenen Worten die Begriffe Kooperation und Konzentration und geben Sie jeweils möglichst praxisnahe Beispiele.

Kooperation: freiwillige, meist vertraglich geregelte Zusammenarbeit von Unternehmen, die rechtlich selbstständig und wirtschaftlich weitgehend selbstständig bleiben (lose Verbindung).

Beispiele: Arbeitsgemeinschaft mehrerer Baufirmen für einen Autobahnausbau; Stückgutkooperationen von Speditionen (z. B. CargoLine, 24plus, System Alliance); Mitgliedschaft im Fachverband DSLV; Joint Venture zweier Unternehmen.

Konzentration: enger Zusammenschluss, bei dem die Unternehmen ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgeben und einer einheitlichen Leitung unterstellt werden. Beim Konzern/bei der Holding bleibt die rechtliche Selbstständigkeit erhalten, bei der Fusion (Trust) geht auch sie verloren.

Beispiele: DSV übernimmt DB Schenker (2025); Bayer übernimmt Monsanto (2018); Volkswagen-Konzern mit Töchtern wie Audi und MAN.

2) Welche Unternehmenszusammenschlüsse werden im Folgenden beschrieben?

a) Die beteiligten Unternehmen verlieren ihre wirtschaftliche und ihre rechtliche Selbstständigkeit.

Trust (Fusion)

b) Unternehmen übertragen ihre Kapitalanteile auf eine Dachgesellschaft.

Holding

c) Die beteiligten Unternehmen behalten ihre rechtliche und (weitgehend) ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit.

Kooperation, z. B. Arbeitsgemeinschaft, Fachverband oder Kartell (beim Kartell ist die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit allerdings durch die Absprache eingeschränkt).

d) Die beteiligten Unternehmen behalten ihre rechtliche Selbstständigkeit, verlieren aber größtenteils ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit.

Konzern (auch die Holding ist eine Form des Konzerns)

3) Welche Richtungen des Zusammenschlusses (horizontal, vertikal, anorganisch) liegen in folgenden Fällen vor? Begründen Sie kurz.

a) Die Textilgroßhandlung Spindler KG, Hannover, erwirbt Anteile an einer Textilgroßhandlung in Münster.

horizontal – beide Unternehmen sind Textilgroßhändler, also auf derselben Wirtschaftsstufe tätig.

b) Ein Lebensmittelfilialist beteiligt sich an einer Wurstfabrik.

vertikal – Einzelhandel und Hersteller sind aufeinanderfolgende Wirtschaftsstufen (der Händler beteiligt sich an seinem Lieferanten).

c) Ein Großversandhaus beteiligt sich an einer Arzneimittelgroßhandlung.

anorganisch (diagonal) – die Unternehmen gehören unterschiedlichen Branchen an; Ziel ist v. a. Risikostreuung.

d) Eine Mantelfabrik beteiligt sich an mehreren Textilfachgeschäften.

vertikal – Hersteller und Einzelhändler sind aufeinanderfolgende Wirtschaftsstufen (der Hersteller sichert sich seinen Absatz).

4) Die Zusammenarbeit kann allen miteinander kooperierenden Unternehmen Vorteile bringen. Ordnen Sie dem Beschaffungs-, dem Produktions- und dem Absatzbereich jeweils einen möglichen Vorteil zu.

Beschaffung:

Gemeinsamer Einkauf größerer Mengen → Mengenrabatte, bessere Einkaufskonditionen, geringere Bezugskosten.

Produktion:

Gemeinsame Forschung und Entwicklung neuer Verfahren, bessere Auslastung der Anlagen, Kostensenkung durch Fixkostendegression.

Absatz:

Gemeinsame Werbung und gemeinsame Vertriebsnetze; größeres Absatzgebiet (z. B. flächendeckendes Netz bei Speditionskooperationen).

5) Nennen Sie zu den folgenden Beispielen die jeweilige Kartellart. Tipp: Nutzen Sie die Tabelle „Die wichtigsten Arten von Kartellen“.

Beispiel	Kartellart
Zwei deutsche Firmen, die regelmäßig Motoren nach Schweden verkaufen, sprechen ihr Vorgehen miteinander ab.	**Exportkartell (Schweden ist EU-Mitglied → nach EU-Recht verboten)**
Zwei Supermarktketten sprechen sich ab, welcher Anbieter in welcher Region neue Supermärkte eröffnet.	**Gebietskartell**
Führende deutsche Schraubenhersteller wollen Teile ihres Angebotes vereinheitlichen.	**Normen- und Typenkartell**
Beim Neubau einer städtischen Kläranlage sprechen sich Bauunternehmen über ihre abgegebenen Angebote ab.	**Submissionskartell**
Auf einer Messe treffen sich zufällig zwei Konkurrenten. Sie vereinbaren einheitliche Preise.	**Preiskartell (in Form eines „Frühstückskartells“)**
Hersteller von Tafelschokolade einigen sich über einheitliche Produktionsmengen.	**Quotenkartell (Mengenkartell)**
Einzelhändler aus der Innenstadt erarbeiten ein gemeinsames Servicekonzept und gemeinsame Zahlungsbedingungen.	**Konditionenkartell**
Wegen einer anhaltenden Absatzkrise treffen sich Automobilhersteller, um ihre Produktionskapazitäten gemeinsam zu verringern.	**Strukturkrisenkartell**
Elektronikkaufhäuser einigen sich auf einen gemeinsamen Einführungspreis einer Spielekonsole.	**Preiskartell**

6) Welche Behörde in Deutschland überwacht Unternehmenszusammenschlüsse und sichert so den Wettbewerb? Welche weiteren Wettbewerbsbehörden gibt es auf Landesebene und auf europäischer Ebene?

Das Bundeskartellamt in Bonn – nur es führt in Deutschland die Fusionskontrolle durch.

Landesebene: die Landeskartellbehörden der Bundesländer (zuständig für Kartelle und Missbrauch, die sich nur in einem Bundesland auswirken; nicht für Fusionen).

EU-Ebene: die Europäische Kommission (für Kartelle und Zusammenschlüsse mit Auswirkungen in mehreren EU-Staaten bzw. EU-weiter Bedeutung).

7) Erklären Sie, worin sich die drei Aufgabenbereiche Kartellverbot (Kartellkontrolle), Zusammenschlusskontrolle (Fusionskontrolle) und Missbrauchsaufsicht inhaltlich voneinander unterscheiden.

Kartellkontrolle:

Überwacht und verbietet wettbewerbsbeschränkende Absprachen und abgestimmtes Verhalten zwischen rechtlich selbstständig bleibenden Unternehmen (z. B. Preiskartelle) – Kontrolle des Verhaltens mehrerer Unternehmen.

Fusionskontrolle:

Prüft vorbeugend (vor dem Vollzug), ob durch den Zusammenschluss von Unternehmen wirksamer Wettbewerb erheblich behindert wird, insbesondere ob eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird – Kontrolle der Marktstruktur.

Missbrauchsaufsicht:

Kontrolliert nachträglich, ob ein bereits marktbeherrschendes (oder marktstarkes) Unternehmen – z. B. eines, das aus eigener Kraft gewachsen ist – seine Marktmacht missbraucht (z. B. überhöhte Preise, Behinderung von Konkurrenten).

8) Unter welchen zwei grundsätzlichen Voraussetzungen kann das Bundeskartellamt die Fusion zweier Unternehmen untersagen?

1. Der Zusammenschluss ist kontrollpflichtig, d. h. die Umsatzschwellen des § 35 GWB werden erreicht (weltweit zusammen > 500 Mio. €; im Inland ein Unternehmen > 50 Mio. € und ein anderes > 17,5 Mio. €).

2. Durch den Zusammenschluss würde wirksamer Wettbewerb erheblich behindert, insbesondere wird eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt (§ 36 GWB).

(Ausnahmen: Nachweis überwiegender Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen, Bagatellmarkt, Ministererlaubnis.)

9) Vervollständigen Sie den folgenden Lückentext mit den aufgeführten Wörtern. Jedes Wort wird genau einmal verwendet (Wörter mit „2×“ zweimal). Insgesamt sind es 44 Lücken.

weltweit – marktstarken – Geschäftsjahr – Allgemeinheit – nicht – ex post – unmittelbare – Entstehung – wettbewerbsgefährdender – Untersagung – Legalausnahme – Einstandspreis – Verhaltenskontrolle – Bundesministerium – Nachweis – GWB § 1 – Einschränkung – quantitativ – Regelungen – Verbraucher – Ausnutzens – Verbesserungen – Erlaubnis – präventive – Bekämpfung – internen – Diskriminierung – Unternehmen – verboten – Kartellverbot – Missbräuchlich – Verhaltensweisen – externes – Zusammenschluss – Überlastung – Bagatellmarktklausel – Kartellbehörde(n) (2×) – Inland – Einzelfall – beteiligtes – marktbeherrschenden – kontrollpflichtigen (2×)

Kartellverbot

Verbot nach GWB § 1: „Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten."

Zudem sind negative Folgen für die Verbraucher durch derartige Vereinbarungen zu berücksichtigen. Seit der 7. GWB-Novelle (2005) müssen die Unternehmen selbst prüfen, ob ihre Vereinbarung von dem Kartellverbot erfasst wird oder freigestellt ist (Prinzip der „Legalausnahme"). Die Entscheidung wird ggf. nachträglich durch die Kartellbehörden kontrolliert.

Fusionskontrolle

Die Fusionskontrolle greift nur dann ein und untersagt den Zusammenschluss, wenn die vermutete Entstehung wettbewerbsgefährdender Marktstrukturen ein quantitativ bedeutsames Ausmaß erreicht. Zur Vermeidung einer Überlastung durch „Bagatellfälle" unterscheidet die Kartellbehörde zwischen kontrollpflichtigen und nicht kontrollpflichtigen Zusammenschlüssen.

Kontrollpflichtig ist ein Zusammenschluss, wenn die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro erzielt haben und im Inland ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und ein anderes beteiligtes Unternehmen mehr als 17,5 Millionen Euro erzielt hat. Nicht kontrollpflichtig sind Zusammenschlüsse, bei denen diese Umsatzschwellen nicht erreicht werden. Betrifft ein Zusammenschluss nur einen kleinen Markt (seit mindestens 5 Jahren bestehend, Inlandsumsatz unter 20 Mio. Euro), darf er nach der „Bagatellmarktklausel" nicht untersagt werden.

Die betroffenen Unternehmen können eine Untersagung außerdem vermeiden, wenn ihnen der Nachweis gelingt, dass durch den Zusammenschluss Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten, welche die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen. Eine weitere Möglichkeit ist die Erlaubnis durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie („Ministererlaubnis"). Auf Antrag kann im Einzelfall ein Zusammenschluss erlaubt werden, wenn die Wettbewerbsbeschränkung von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist.

Missbrauchsaufsicht

Die Missbrauchsaufsicht dient der Verhinderung des Ausnutzens einer marktbeherrschenden bzw. im deutschen Recht unter bestimmten Voraussetzungen auch nur marktstarken Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen.

Die gesetzlichen Regelungen unterwerfen diese Unternehmen einer Verhaltenskontrolle durch die Kartellbehörde. Es handelt sich dabei um eine wichtige Ergänzung zur Zusammenschlusskontrolle. Während Letztere als präventive (vorbeugende) Strukturkontrolle die Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellungen durch externes Unternehmenswachstum (Zusammenschlüsse) verhindern soll, ermöglicht die Missbrauchsaufsicht ex post (nachträglich) das Eingreifen gegen das Verhalten von Unternehmen, die ihre marktbeherrschende Stellung z. B. aufgrund internen Unternehmenswachstums (aus eigener Kraft) erlangt haben.

Die Missbrauchsaufsicht dient damit der Bekämpfung missbräuchlichen Verhaltens eines bereits marktbeherrschenden Unternehmens. Missbräuchlich ist u. a. die unmittelbare oder mittelbare unbillige Behinderung bzw. Diskriminierung anderer Unternehmen oder der Verkauf von Lebensmitteln und anderen Waren oder gewerblichen Leistungen unter Einstandspreis.

10) Beurteilen Sie mit Begründung, ob die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind.

Aussage	R	F	Begründung
1. Kartelle sind in Deutschland immer verboten.		X	Kartelle sind grundsätzlich verboten (§ 1 GWB), können aber nach § 2 und § 3 GWB freigestellt sein (z. B. Normen- oder Mittelstandskartell).
2. Die Freistellung vom Kartellverbot erfolgt durch Genehmigung des Bundeskartellamtes.		X	Eine Genehmigung gibt es seit 2005 nicht mehr. Die Unternehmen prüfen selbst, ob ihre Vereinbarung zulässig ist (Legalausnahme); das Kartellamt kontrolliert nachträglich.
3. Das Bundeskartellamt kann als Strafe gegen verbotene Kartelle hohe Bußgelder verhängen.	X		Bußgelder bis zu 10 % des Vorjahresumsatzes des Unternehmens; bei Submissionsabsprachen droht zusätzlich eine Freiheitsstrafe (§ 298 StGB).
4. Mittelstandskartelle sind Kooperationen von kleinen und mittleren Unternehmen.	X		Nach § 3 GWB dient die Zusammenarbeit dazu, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unternehmen zu verbessern (z. B. gemeinsamer Einkauf).
5. Durch Kartelle werden am meisten die Konkurrenzunternehmen geschädigt.		X	Den größten Schaden tragen in der Regel die Abnehmer bzw. Verbraucher (höhere Preise, geringere Auswahl).
6. Die rechtliche Grundlage von Kartellen ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.		X	Rechtsgrundlage ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB); das UWG regelt den unfairen (unlauteren) Wettbewerb.
7. Die Freistellung vom Kartellverbot beruht auf dem Prinzip der Legalausnahme.	X		Erfüllt eine Vereinbarung die Voraussetzungen der §§ 2/3 GWB, ist sie automatisch kraft Gesetzes vom Verbot ausgenommen – ohne Anmeldung oder Genehmigung.

11) Beurteilen Sie die Zulässigkeit der folgenden Vereinbarungen. Nennen Sie jeweils die Kartellart und begründen Sie Ihre Entscheidung mithilfe des GWB (§§ 1–3).

a) Unternehmen einer Branche vereinbaren die Anwendung gemeinsamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB).

In der Regel zulässig (Konditionenkartell, Freistellung nach § 2 GWB möglich), solange keine Preise oder Preisbestandteile abgesprochen werden. Einheitliche AGB erleichtern den Kunden den Vergleich und den Umgang mit den Unternehmen; der Preiswettbewerb bleibt erhalten.

b) Die Elektronikfachgeschäfte in einer Stadt vereinbaren, ein neu auf den Markt gekommenes Smartphone zum einheitlichen Preis von 498,00 € anzubieten.

Nicht zulässig (Preiskartell, Verbot nach § 1 GWB, Kernbeschränkung). Es findet keine freie Preisbildung mehr statt; die Verbraucher zahlen einen höheren Preis als bei Wettbewerb.

c) Die Hersteller von Druckerpatronen einigen sich auf ein einheitliches Format.

Zulässig (Normen- und Typenkartell, Freistellung nach § 2 GWB). Verbraucher profitieren, weil sie Patronen verschiedener Hersteller in ihrem Drucker verwenden können – der Wettbewerb wird eher gefördert.

d) Rechtlich und wirtschaftlich selbstständige mittelständische Unternehmen verkaufen ihre Erzeugnisse über eine gemeinsame Verkaufsorganisation.

Zulässig (Mittelstandskartell, § 3 GWB), sofern der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Kleine Unternehmen können so ihre Position gegenüber Großabnehmern verbessern.

e) Zwei Textilgroßhandlungen teilen ihr Absatzgebiet auf. Eine Großhandlung beliefert nur noch Textilgeschäfte in der Innenstadt, die andere nur noch Textilgeschäfte in den Vororten und im Landkreis.

Nicht zulässig (Gebietskartell, Verbot nach § 1 GWB, Kernbeschränkung). Jedes Unternehmen erhält in seinem Gebiet eine Monopolstellung; die Preise wären wahrscheinlich höher als bei Wettbewerb.

f) Achtzehn kleine Möbelhändler aus Deutschland, die es derzeit schwer gegen die Macht der großen Möbeldiscounter haben, gründen die Kooperationsgruppe „Supermöbel“ in Wuppertal. Ziel ist es, gemeinsam gegenüber Lieferanten aufzutreten und so bessere Einkaufspreise auszuhandeln.

Zulässig (Einkaufskooperation = Mittelstandskartell, § 3 GWB), solange der Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Einkaufskosten sinken, die Händler werden konkurrenzfähiger gegenüber den großen Möbelhäusern; Verbraucher können von niedrigeren Preisen profitieren, gefährdete Arbeitsplätze werden ggf. gesichert.

12) Welches Gesetz ist zuständig? Kreuzen Sie an: GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) oder UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

	GWB	UWG
Zusammenschlusskontrolle zwischen Unternehmen	X	
Ein Unternehmen verunglimpft in seiner Werbung einen Mitbewerber.		X
Freistellung von Kartellen vom Kartellverbot	X	
Kontrolle der Marktbeherrschung	X	
Spielregeln innerhalb eines bestehenden und legalen Wettbewerbs		X
Schützt die „Art und Weise“, wie Wettbewerb ablaufen soll.		X
Schutz der Allgemeinheit, z. B. vor belästigender Telefonwerbung		X
Unternehmen stimmen ihre Verhaltensweisen miteinander ab.	X	